

Nr. 64 Redaktion der Kirchenbeitragsgesetze für die Ostmark und den Sudetengau. 30. März – 14. April 1939

R 5101/23575, Bl. 42–45, 49, 57, 64 Ausfertigung/Entwurf/Reinkonzept/Ausfertigungen

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten. 30. März 1939¹

Betreff: Einführung von Kirchenbeiträgen in der Ostmark und in den sudetendeutschen Gebieten. Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 6. März 1939² – Rk. 6061 B – und auf Ihr Schreiben vom 10. März 1939³ – H. B. 48/39 (g) –.

Den mir am 2. März d. Js. von dem Stellvertreter des Führers übermittelten Entwurf eines österreichischen Gesetzes über die Erhebung von Kirchenbeiträgen in der Ostmark habe ich bei dem Führer zum Vortrag gebracht⁴. Der Führer hat sich damit einverstanden erklärt, daß die Kirchen, wie der Entwurf es vorsieht, das Recht erhalten, Kirchenbeiträge zu erheben. Der Führer billigt jedoch nicht die Bestimmung des § 4 des Entwurfs, nach dem die Kirchenbeiträge durch kirchliche Vollzugsbeamte begetrieben werden sollen, sowie die Bestimmung, daß den kirchlichen Stellen die Stellung von staatlichen Vollstreckungsbehörden und den kirchlichen Vollzugsbeamten die Stellung staatlicher Vollzugsbeamter beigelegt werden sollen [sic], und die Anwendung der Reichsabgabenordnung auf die Kirchenbeiträge. Nach der Auffassung des Führers soll es den Kirchen überlassen bleiben, die von ihnen zu erhebenden Beiträge notfalls wie eine privatrechtliche Vereinigung einzuklagen. Daß das in dem Gesetz selber zum Ausdruck gebracht wird, hält der Führer indessen nicht für erforderlich. Demnach würde § 4 des Gesetzentwurfs wegfallen müssen. Ich darf zur Erwägung stellen, ob damit auch die Änderung anderer Bestimmungen, z. B. des § 3 Abs. 3 des Gesetzentwurfs notwendig wird.

Das gleiche gilt für den Entwurf eines Gesetzes über die Erhebung von Kirchenbeiträgen in den sudetendeutschen Gebieten. Der Führer hat hier ferner Bedenken gegen die Regelung durch ein Reichsgesetz. Ich bitte Sie daher zu prüfen, ob nicht die in Aussicht genommenen Bestimmungen auf Grund des § 5 des Erlasses des Führers über die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete vom 1. Oktober 1938⁵ durch den Reichskommissar erlassen werden können.

Für eine Mitteilung über die endgültige Gestaltung der Entwürfe wäre ich dankbar.

¹ Fotokopien des von MD Kritzinger vorgelegten Reinkonzepts in R 43 II/793a, Bl. 43–45; R 43 II/1353 f, Bl. 67–69; R 43 II/1367, Bl. 46–48 (APK I 1, Reg. Nr. 13330). Originalvorgänge in den Rkei-Akten nicht überliefert, wegen Einstufung des GesEntw. betr. Sudetengau als Geheimsache (u. Anm. 3) wohl vernichtet. Abschrift: R 3001/21907, Bl. 211.

² Dok. Nr. 42 Anm. 12; hier generell zur Vorgeschichte.

³ Schnellbrief RKiM an RMRk, 10. 3. 1939, geheim: Vorlage eines dem Modell für die Ostmark nachgebildeten Reichs-„Gesetzes über die Erhebung von Kirchenbeiträgen in den sudetendeutschen Gebieten“; R 5101/23575, Bl. 33–37. Abschriften waren an StdF, RIM, RFM und RJuM gegangen. Den unter maßgebl. Mitwirkung des LGR Büchner, Vertreter des RKiM bei RKom. Henlein, Anfang März in Reichenberg erstellten Entwurf (so Büchner an MR Gossel/RFM, 13. 3.; R 2/5008, Bl. 26–30) hatte Henlein dem RKiM am 7. 3. zur Einbringung als KabVorl. zugestellt; R 5101/23575, Bl. 26–28, 32. Die Zustimmungen von StdF und RFM waren mittlerweile ans RKiM gelangt, desgleichen mit nur unwesentl. verbalen Kautelen die des RJuM; ebd. Bl. 38–40.

⁴ Wohl am 25. März, ohne Nachweis in den Rkei-Akten; vgl. Anhang, FV 129*.

⁵ RGBL. I S. 1331; s. ARH V, Nr. 216 Anm. 3.

Eine Abschrift dieses Schreibens lasse ich dem Stellvertreter des Führers, dem Reichsminister des Innern, dem Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich und dem Reichskommissar für die sudetendeutschen Gebiete zugehen.

Dr. Lammers

**b.: Entwurf des Ministerialdirigenten Stahn für ein Antwortschreiben des Reichsministers Kerrl.
5. April 1939⁶**

Vertraulich Sofort

Betrifft: Kirchensteuer(Kirchenbeitrags)Gesetze für Österreich und die sudetendeutschen Gebiete.
– Dortiges Schreiben vom 30. III 1939 – Rk. 7359 B.

Ich übersende in den Anlagen je einen im Sinne Ihres Schreibens vom 30. März d. J. abgeänderten Entwurf

- a)
eines Landesgesetzes über die Erhebung von Kirchenbeiträgen im Lande Österreich,
- b)

einer Verordnung über die Erhebung von Kirchenbeiträgen in den sudetendeutschen Gebieten.
Grundsätzlich bemerke ich zu den hiermit übersandten Entwürfen und Ihrem Schreiben vom 30. III. 39 folgendes:

I. Die Evangelische und die Katholische Kirche im Inland wie im Ausland und nicht minder die maßgebenden Stellen der Partei und des Staates in Deutschland sehen mit größter Aufmerksamkeit der Entscheidung entgegen, die der Führer und Reichskanzler über den Inhalt dieser Gesetze treffen wird. Man sieht in dieser für einen konkordatsfreien Raum zu treffenden Entscheidung eine grundsätzliche Stellungnahme zur Frage des künftigen Verhältnisses von Staat und Kirche im Dritten Reich. An diesem Tatbestand ist schlechterdings nichts zu ändern. Will der Führer und Reichskanzler eine grundsätzliche Entscheidung nicht treffen, so bliebe nur übrig, von dem Erlaß staatskirchenrechtlicher Bestimmungen in dem neuen konkordatsfreien deutschen Raum überhaupt vorerst abzusehen, was jedoch schon aus finanziellen Gründen (die dortigen Kirchengebilde sind zur Zeit in einem nicht tragbaren Maße auf Staatszuschüsse angewiesen) nicht möglich ist. – Die Erwägung, die Entscheidung werde etwa dadurch als weniger grundsätzlich erscheinen, daß sie nach außen die Unterschrift des Führers und Reichskanzlers nicht trägt, halte ich für unzutreffend. Man wird ganz allgemein jede wichtigere Regelung erstmaliger Natur auf dem staatskirchenrechtlichen Gebiet grade in der Heimat des Führers, in dem Österreich, das eine an schwersten kirchlichen Auseinandersetzungen so reiche Geschichte hat, allemal dem Führer selbst zuschreiben.

II. Der Führer hat auf Ihren Vortrag hin über die von mir seinerzeit vorgelegten Entwürfe dahin entschieden, daß die Kirchen beider[lei] Konfession in Österreich und Sudetenland künftig im Gegensatz zu den Kirchen des Altreichs keine öffentlichrechtlichen, vollstreckbaren Beiträge nach Art von Steuern, sondern nur Beiträge erheben dürfen, die (wie Vereinsbeiträge) einklagbar sind. Die Kirchen werden in diesem entscheidenden Punkt nach den offenbar vom Führer selbst stammenden, in Ihrem Schreiben vom 30. März gebrauchten Worten „wie eine privatrechtliche Vereini-

⁶ Sechsseitiger eigenhändiger hs. Entwurf Stahns, lt. Kopfeintrag gefertigt „gemäß Anweisung d. H. Ministers“ beim Vortrag am 4. 4. abends; R 5101/23575, Bl. 46v. Jedoch scheute Kerrl schließlich vor der Absendung zurück (u. Anm. 10), das Konzept blieb bei den Akten, ein Zeugnis seines Kleinmuts. – Interpunktion stillschweigend normalisiert.

gung“ gestellt. Hierin kommt unmißverständlich der Grundsatz einer sogenannten „Trennung von Staat und Kirche“ zum Ausdruck. Was dies im gegenwärtigen Augenblick bedeutet, habe ich andeutungsweise schon in Ziff. I dieses Schreibens gesagt. Wenn es in Ihrem Schreiben vom 30. März heißt, die Bestimmung betr. Einklagbarkeit der Kirchenbeiträge solle nicht in das Gesetz aufgenommen werden (woraus ich entnehme, daß der Führer selbst eine weithin sichtbare Entscheidung im Augenblick nicht treffen will), so muß ich Ihnen sagen, daß es leider rechtlich nicht möglich ist, diese Bedingung zu erfüllen. Die Kirchen sind auch in dem neuen konkordatsfreien deutschen Raum, in dem nach ausdrücklicher gesetzlicher Anweisung des Führers das bisherige Recht vorerst weitergilt⁷, herkömmlich Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sobald ihnen das Recht zugesprochen wird, feste Beiträge (im Gegensatz zu Kollekten) von ihren Mitgliedern zu erheben, werden diese Beiträge von jedem Gericht als öffentlichrechtliche Beiträge angesehen werden, sodaß eine Klage mit der Begründung abgewiesen werden wird, der Rechtsweg sei nicht zulässig. Diesem Ergebnis meiner rechtlichen Nachprüfung wird voraussichtlich der Herr Reichsjustizminister, der Abschrift dieses Schreibens erhalten hat, zustimmen. Selbst wenn die Rechtsfrage aber als zweifelhaft gelten sollte, so wäre doch eine Rechtsunsicherheit in diesem Punkt, wie sie durch voneinander abweichende Entscheidungen der Gerichte erzeugt würde, untragbar. Darum muß also, wie es in den anliegenden Entwürfen geschehen ist, die Bestimmung aufgenommen werden, daß der Rechtsweg für die Ansprüche der Kirche auf Beiträge ihrer Mitglieder zulässig ist. An und für sich ist dieser Weg auch nicht ungewöhnlich, denn auch für andere auf einem öffentlichrechtlichen Verhältnis beruhende Ansprüche wird des öfteren der Rechtsweg für zulässig erklärt (z. B. Gehaltsansprüche der Beamten).

Was allerdings eine solche, die Kirchen als privatrechtliche Vereinigungen behandelnde Regelung (denn hier wird die Körperschaft selbst, nicht eine ihr nach-geordnete Person auf den Klageweg verwiesen) nach außen hin bedeutet, welche Rückwirkungen eine solche allgemein als programmatisch wirkende Maßnahme des Führers und Reichskanzlers auf das gesamte religiöse Leben des deutschen Volkes haben muß, welche Fülle ernstester Fragen auf den mit der religiösen Frage zusammenhängenden Gebieten damit aufgeworfen wird (konfessionelles Schulwesen, Religionsunterricht, theologische Fakultäten, Heeresseelsorge usw.), wie schwer eine solche Maßnahme z. B. die im Kampf treuestens bewährte Evangelische Kirche in Österreich und Sudetenland treffen müßte, das alles kann ich hier nicht näher ausführen. Ich muß vielmehr auf das dringlichste bitten, mir nunmehr so schnell wie möglich Gelegenheit zu geben, den mir schon im Februar zugesagten Vortrag⁸ persönlich zu halten und die anliegenden Entwürfe bis dahin zurückzustellen.

Ich möchte noch betonen, daß, wenn der Führer und Reichskanzler dann eine Entscheidung in Richtung einer sogenannten „Trennung von Staat und Kirche“ trifft, ich hiermit, wie schon eine frühere Aussprache mit dem Führer ergab, durchaus einverstanden bin⁹. Ich halte dann nur eine offene und gleichmäßige Durchführung dieses Grundsatzes (im Altreich im Rahmen der Konkordate) für erforderlich.

[...] ¹⁰

⁷ Gemäß Art. II des Gesetzes über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich vom 13. 3. 1938 (RGBl. I S. 237); s. ARH V, Nr. 65 Anm. 4.

⁸ S. Anhang, FV 43*.

⁹ Konkreter Bezug nicht ersichtlich; zu einschlägigen Überlegungen in den Jahren 1936/37 s. aber die Hinweise bei HARTMAN-NSGRUBER, Kirchensteuer, S. 467 ff.

¹⁰ Enth. Anordnung von Abschriften an den RJuM, RFM, RIM und StdF. – Kerrl notierte am Rand der ersten Seite des vorlieg. Konzepts: „Nach reiflicher Überlegung halte ich es für richtig, wenn die verlangten Entwürfe übersandt werden mit dem kurzen u. sachlichen Bemerkungen, daß die Möglichkeit der Beitreibung auf dem Rechtswege in den Entwurf aufgenommen werden muß, weil die Beiträge als öffentlich-rechtliche sonst nicht eingeklagt werden können, zumindest ihre Einklagbarkeit zweifelhaft ist. Ich halte es für meine Pflicht, darauf hinzuweisen, daß die kleine ev. Kirche Österreichs, die nur aus etwa 300 000 Mitgliedern besteht, durch das Gesetz in so starke finanzielle Schwierigkeiten hineinkommen muß, daß sie ohne Staatszuschüsse nicht mehr leben können. – Ich bitte, Hr. Staatssekretär, in Vertretung zu unterschreiben.“ R 5101/23575, Bl. 43. Hierauf erging das nachfolg. Schreiben zu c.

Sta[h]n] 5. IV.

c.: Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 6. April 1939

Sofort!

Betrifft: Einführung von Kirchenbeiträgen in der Ostmark und in den sudetendeutschen Gebieten. Auf das gefällige Schreiben vom 30. März 1939 – Rk. 7359 B –.

Anbei übersende ich je einen im Sinne Ihres Schreibens vom 30. März d. Js. abgeänderten Entwurf

– a)

eines Landesgesetzes über die Erhebung von Kirchenbeiträgen im Lande Österreich¹¹,

– b)

einer Verordnung über die Erhebung von Kirchenbeiträgen in den sudetendeutschen Gebieten¹².

In die Entwürfe mußte die Bestimmung aufgenommen werden, daß für die Geltendmachung des Anspruches auf Kirchenbeiträge der Rechtsweg zulässig ist (§ 3 Abs. 1 des österreichischen, § 2 Abs. 1 des sudetendeutschen Entwurfes¹³), weil diese Beiträge als öffentlich-rechtliche sonst nicht eingeklagt werden können, zumindestens aber ihre Einklagbarkeit zweifelhaft wäre.

Ich halte es für meine Pflicht, darauf hinzuweisen, daß die kleinen evangelischen Kirchen in Österreich und in den sudetendeutschen Gebieten, die nur etwa 300 000 bzw. 170 000 Mitglieder zählen und die sich in der Kampfzeit treuestens bewährt haben, durch die vorliegenden Fassungen des Gesetzes bzw. der Verordnung in sehr große finanzielle Schwierigkeiten kommen werden. Ohne erhebliche Staatszuschüsse werden sie daher nicht auskommen können.

In Vertretung
M[uhs] 6/4.

d.: Vermerk des Ministerialdirigenten Stahn. 13. April 1939

Betrifft: Kirchensteuergesetz für Österreich und Sudetengau.

Aus München ruft Herr *Kusserow* im Auftrage von Herrn Dr. *Wemmer* an und teilt folgendes mit: Der Reichsstatthalter *Seyß-Inquart* habe Gelegenheit gehabt, mit dem Führer und Reichskanzler zu sprechen¹⁴ und der Führer habe darauf hingewiesen, daß das Kirchensteuergesetz für Österreich unbedingt noch vor dem Erlaß des Ostmarkengesetzes ergehen müsse. Der Führer wolle, daß dies Gesetz als Landesgesetz ergehe und zwar insbesondere im Hinblick auf die Aufhebung der Staatsleistungen. Nach Erlaß des Ostmarken-Gesetzes könne nur noch ein Reichsgesetz ergehen, der Führer wolle aber eine so weitgehende Maßnahme, wie Aufhebung der Staatsleistungen[,] nicht als Reichsgesetz anordnen.

Berlin, den 13. April 1939.

¹¹ R 5101/23575, Bl. 50 f., 66 f.; R 3001/21907, Bl. 213 f. Der Entwurf entsprach, wie jener für den Sudetengau, bereits der endgültigen Fassung.

¹² R 2/5024, Bl. 59–61; R 3001/21907, Bl. 215–217.

¹³ In beide Absätze wurde an zweiter Stelle, etwas versteckt der Satz eingefügt: „Für die Geltendmachung des Anspruches auf Kirchenbeiträge ist der Rechtsweg zulässig.“

¹⁴ Wohl gelegentlich der Schlußbesprechung über das Ostmark- und das SudetengauG am 13. 4. 1939 auf dem Obersalzberg; s. Dok. Nr. 26 Anm. 19.

Stahn¹⁵

**e.: Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister für die kirchlichen
Angelegenheiten. Berchtesgaden, 14. April 1939**

Betrifft: Einführung von Kirchenbeiträgen in der Ostmark und in den sudetendeutschen Gebieten. Auf das Schreiben vom 6. April 1939 – I 12008/39 II –.

Die neu gefaßten Entwürfe eines Gesetzes über die Erhebung von Kirchenbeiträgen im Lande Österreich und einer Verordnung über die Erhebung von Kirchenbeiträgen in den sudetendeutschen Gebieten entsprechen im wesentlichen dem Wunsch des Führers. Auch mit einer ausdrücklichen Bestimmung, daß für die Geltendmachung des Anspruchs auf Kirchenbeiträge der Rechtsweg zulässig ist, wird der Führer einverstanden sein, da die Bestimmung, wie Sie darlegen, unbedingt notwendig ist.

Der Führer wird auch keine Bedenken dagegen haben, daß die evangelischen Kirchen in Österreich und in den sudetendeutschen Gebieten zur Vermeidung von Härten Staatszuschüsse erhalten, soweit keine politischen Bedenken gegen die betreffenden Geistlichen bestehen.

Gegen den Erlaß des Gesetzes und der Verordnung bestehen demnach, falls die beteiligten Herren Reichsminister einverstanden sind, keine Bedenken mehr¹⁶.

Dr. Lammers

¹⁵ Noch am selben 13. 4. sandte Stahn Abschrift dieses Vm. an MD Kritzingen und schloß: „Danach dürfte der Führer mit der nunmehr vorgeschlagenen Regelung des Kirchenbeitragswesens in der Ostmark und in den sudetendeutschen Gebieten einverstanden sein. Unser zustimmendes Schreiben nach Wien und Reichenberg wird Ihnen Anfang der Woche vor Abgang vorgelegt werden.“ R 5101/23575, Bl. 53. Ob Kritzingen davon sogleich Lammers in Berchtesgaden unterrichtete oder dieser den folg. Bescheid zu e. allein in Kenntnis der Beratungen auf dem Berghof ausfertigte, ist nicht ersichtlich.

¹⁶ Nach Vorliegen der Einverständniserklärungen der Ressorts und der Rkei, deren Abgabe nach der Vorgeschichte nur noch Formsache war, erteilte der RKiM dem RStH in Wien über RKom. Bürckel am 26. 4. die Zustimmung der RReg. zum österr. Landes-Gesetz über die Erhebung von Kirchenbeiträgen im Lande Österreich, das RStH Seyß-Inquart am 28. 4. 1939 verkünden ließ (GBL. Österr. Nr. 543), am 29. 4. auch RKom. Henlein zum Erlaß der VO über die Erhebung von Kirchenbeiträgen in den sudetendeutschen Gebieten, die am 2. 5. 1939 erging (VOBL. SudL S. 1); beide traten zum 1. Mai in Kraft. R 5101/23575, Bl. 68–111; R 43 II/152, Bl. 35–37; R 2/5024, Bl. 62–72. Aktenmaterial zum Erlaß der Kirchenbeitragsordnungen, zu ihrer Umsetzung in Eigenregie der Kirchen, ohne jede Amtshilfe der Meldebehörden oder Finanzämter, und zur vorübergehenden, alsbald stark eingeschränkten Weitergewährung von Staatszuschüssen s. R 5101/23575, Bl. 112 ff.; ferner R 5101/21709–21711–21760–21761–21765–21777–22203–22580; R 2/5022 und 5024, Bl. 134 ff. Vgl. HARTMANNSGRUBER, Kirchensteuer, S. 470 f. Zur erstrebten Übertragung auf das Altreich s. weiter Dok. Nr. 85, zur Schrittmacherfunktion für die neuen Ostgaue: Dok. Nr. 221.

Zitierhinweis

Nr. 64 Redaktion der Kirchenbeitragsgesetze für die Ostmark und den Sudetengau. 30. März – 14. April 1939a. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten. 30. März 1939b. Entwurf des Ministerialdirigenten Stahn für ein Antwortschreiben des Reichsministers Kerrl. 5. April 1939c. Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 6. April 1939d. Vermerk des Ministerialdirigenten Stahn. 13. April 1939e. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten. Berchtesgaden, 14. April 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann). <https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d064>